

기업결합의 신고요령 개정이유 및 주요내용

◇ 개정이유

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(법률 제20239호, 2024년 8월 7일 시행, 이하 ‘공정거래법’이라 한다)에 따른 기업결합 신고면제 대상을 반영하고, 경제규모 증가를 반영하여 영업양수 기준금액을 상향하며, 기업결합 신고의 편의성 제고를 위해 인터넷 신고 원칙 및 사전협의 제도를 명시하고 그 밖에 문의가 빈번한 사항을 신고요령에 명확히 하고자 함

◇ 주요 내용

가. 공정거래법 개정에 따른 신고면제 대상 반영

- 법개정에 따라 신고면제 대상이 된 ‘1/3미만 임원겸임’ 및 ‘PEF 설립’을 간이신고 대상에서 삭제(안 II. 2. 다.~라.)
- PEF 설립의 신고의무자 서술 삭제, PEF 설립의 신고의무 없음 명시(안 III. 5. 마., 자.)

나. 영업양수 기준금액 상향(안 III. 4. 다.)

다. 인터넷 신고 원칙 명시 및 사전협의 제도 기재(안 III.)

라. 간이신고 대상인 ‘기존 PEF에 대한 유한책임사원(LP)의 추가 출자’ 유형 구체화(안 II. 2. 아.)

바. 기타 반복 질의내용을 반영한 규정 명확화 및 신고서 양식 정비